政府信息公开

索 引 号：	B36000-2026-7219043
文件编号：	
分　　类：	安全生产
生成日期：	2024-05-17
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

【事故调查报告公示】兴国模范大道“9•24”一般生产经营性道路交通事故调查报告

访问量：3

目录

一、事故概述.....1

（一）事故名称.....1

（二）事故发生时间.....1

（三）事故发生地点.....1

（四）事故单位.....1

（五）事故伤亡人数.....2

（六）直接经济损失.....2

（七）事故性质.....2

二、基本情况.....2

（一）事故单位情况.....2

（二）交通事故当事人基本情况.....2

（三）车辆基本情况.....3

（四）道路、环境等基本情况.....3

三、事故发生单位安全管理情况.....3

四、事故发生经过和应急处置情况.....4

（一）事故发生经过情况.....4

（二）事故救援与善后处理情况.....4

五、事故原因.....5

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....6

七、事故防范和整改措施建议.....9

兴国模范大道“9·24”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023年9月24日7时22分许，兴国县模范大道与迎宾大道交叉路口红绿灯路段发生一起一般生产经营性道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约108万元。

根据《赣州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引（试行）》，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》等法律法规规定，县政府成立了由县应急局牵头，县公安交通管理大队、县人社局、县交运局、县总工会、长冈乡人民政府组成的事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、司法鉴定、询问笔录、调阅资料、分析讨论，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了相关处理意见和防范整改建议。

一、事故概述

（一）事故名称：兴国模范大道“9·24”一般生产经营性道路交通事故。

（二）事故发生时间：2023年9月24日7时22分许。

（三）事故发生地点：兴国县模范大道与迎宾大道交叉路口红绿灯路段。

（四）事故单位：吉水县****有限公司。

（五）事故伤亡人数：死亡1人。

（六）直接经济损失：约108万元。

（七）事故性质：经事故调查组调查认定，兴国县模范大道“9·24”道路交通事故，是一起一般生产经营性道路交通事故。

二、基本情况

（一）事故单位情况

吉水县****有限公司，营业执照，统一社会信用代码：91360822****D905，类型：有限责任公司，住所：江西省吉安市吉水县****，法定代表人：庄**，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2020年6月28日，营业期限：2020年6月28日至长期，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。道路运输经营许可证，赣交运管许可吉字360****940号，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输，大型物件运输，现有员工5人，其中驾驶员2人，管理及后勤人员3人，普通货物运输车2辆，车辆运输业务主要在网上货满满上找货，运输路线为全国各地，曾国*所驾赣DL40*重型自卸货车挂靠在吉水县****有限公司，其下属100%以上的经营性道路运输车辆两年内交通违法超过10次。

（二）交通事故当事人基本情况

1.曾国*，男，1967年1月6日出生，汉族，户籍所在地：江西省丰城市秀市***，赣DL40*重型自卸货车驾驶员，准驾车型：“B2”，驾驶证号码：362202196701****，联系方式：187705****9。

2.郭小*，男，1968年1月22日出生，汉族，户籍所在地：江西省赣州市兴国县潋江镇**，赣州C01263二轮电动车驾驶员，身份证号码36213319680****18，家属联系方式：18970****9。

（三）车辆基本情况

赣DL40*重型自卸货车，所有人：吉水县****有限公司，登记住所：江西省吉安市吉水县****，初次登记日期：2018年12月6日，检验有效期止：2023年12月31日，保险终止日期：2023年12月22日，该车在中国人民财产保险股份有限公司投保了机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险，交强险保险单号：PDZA202236240****91，商业险保险单号：PDAA202336240****。赣DL40*重型自卸货车总质量：31000kg，整备质量：15500kg，核定载质量：15370kg，事故发生后经江西兴国城北小山电子地磅过磅单显示总重：74245kg，净重：58745kg。

该车近二年交通违法16起。

（四）道路、环境等基本情况

事故现场位于赣州市兴国县模范大道与迎宾大道交叉路口红绿灯路段，该路段为十字交叉路口，东往兴国县兴国高速收费站方向，南往兴国县思源实验学校方向，西往洪门大道方向，北往兴国县汽车城方向，沥青路面，划有道路标线，路面宽度1960厘米。

三、事故发生单位安全管理情况

吉水县****有限公司设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，企业主要负责人庄**未取得安全管理资质证，安全管理人员庄宝*取得安全管理人员资质，有效期2018年5月8日至2021年5月7日，已过期未办理延期。公司制定了部分安全管理制度、操作规程和责任制，但未传导至驾驶员，公司对驾驶员违章未落实奖惩制度，对车辆安全隐患排查不到位，员工安

全教育培训存在缺失现象,未执行机动车载物应当符合核定的载质量，违规超载。

四、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过情况

2023年9月24日早上7：00，曾国*驾驶赣DL40*重型自卸货车从兴国县长冈乡泗望村“丰源温泉酒店”项目部装了一车土，准备送到埠头南高速出口垃圾站，沿模范大道往迎宾大道红门大桥方向行驶。7时22分许，当行至碧桂园模范大道与迎宾大道交叉路口红绿灯时，由于绿灯马上要变成红灯，想抢绿灯黄灯通过，当时车速很快，车子本来是要往左转，由于车速太快，没有刹住车，车子冲向左前方，撞向左前方红绿灯等待区，中间撞到了一个石墩子，撞到了一辆电动车，最后车子冲进了花圃车子才停下来了，驾驶员曾国*下车查看，发现电动车驾驶员在车子底下，没有任何动静。曾国*马上拨打了110电话报警，110联系了120救护车，过了约10分钟，120救护车和交警相继赶到现场，医护人员在现场抢救了约半小时，确认电动车驾驶员郭小*已死亡。双方车辆受损。

（二）事故救援与善后处理情况

发生交通事故后，曾国*立即下车查看，随即拨打了110报警电话，110帮叫了120，同时向公司领导进行了汇报，救援及时有效，能主动配合交警处理，2023年11月20日曾国*与郭小*家属已达成了赔偿协议，善后工作得到妥善处理，未引发社会不稳定因素。

事故发生后，当事人能立即停车，及时报警，救援救治及时有效，主动向公司主要负责人汇报，积极配合交警调查，妥善处理善后事宜，主动与死者家属达成赔偿协议，并与死者家属达成了刑事谅解书，经综合评估救援及善后处置得当。

五、事故原因

该事故通过现场勘查、司法鉴定、询问笔录、调阅资料、调查取证，兴国县公安司法鉴定中心鉴定文书《（兴）公（司）鉴（化）字〔2023〕0203号》、兴国县公安司法鉴定中心鉴定文书《（兴）公（刑）鉴（病）字〔2023〕077号》、赣州市南方司法鉴定意见书编号：赣南方[2023]痕鉴字第2912号等依法调查取得的证据，经调查组分析讨论。

1.曾国*驾驶机动车上道路行驶前，未对机动车的安全技术性能进行认真检查；驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车；未遵守道路交通安全法律、法规的规定；未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；未按照交通信号通行；未执行机动车载物应当符合核定的载质量，违规超载，是造成此次事故的直接原因。

2.吉水县****有限公司安全主体责任落实不到位，公司主要负责人未取得安全管理资格证，安全管理人员资格证过期失效，日常安全管理不到位，公司规章制度执行不力，操作规程执行不到位，安全教育安全培训实效性差，安全隐患排查不到位，对驾驶员违章处罚不力，是造成此次事故的间接原因。

3.公司主要负责人和安全生产管理人员安全管理职责履行不到位，未认真组织实施本公司安全管理制度，未认真组织本公司的安全教育培训，对驾驶员安全管理缺乏实效性，主要负责人未取得安全管理资格证，安全管理人员资格证过期失效，是造成此次事故的间接原因。

4.郭小*在此事故中没有过错。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，并经集体讨论，此事故责任认定如下：

1. 吉水县**有限公司，**公司安全生产主体责任落实不到位，主要负责人未取得安全管理人员资格证，安全管理人员资格证过期失效，日常安全管理不到位，公司规章制度执行不力，操作规程执行不到位，安全教育安全培训实效性差，安全隐患排查不到位，对驾驶员违章处罚不力。违反

①《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制……及时消除生产安全事故隐患；

②《安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

了《安全生产法》第二十二条第二款②、第二十五条第二、五、六、七项③、第二十六条第一款④、第二十八条第一、四款⑤、第四十一条第二款⑥之规定，应对此事故发生负重要管理责任， 建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⑨之规定进行行政处罚。

2. 曾国*，驾驶员。驾驶具有安全隐患机动车上路，未遵守道路交通安全法律、法规的规定；未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；未按照交通信号通行；未执行机动车载物应当符合核定的载质量，违规超载，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“……不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”、第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；……”之规定，曾国*应承担此事故的全部责任，县公安交通管理部门已移交司法机关追究其相关法律责任。

3. 庄，**吉水县****有限公司主要负责人。未取得安全管理资格证，未督促安全管理人员延期办理安全管理

③《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

④《安全生产法》第二十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

_____人员资格证，未认真履行安全生产管理职责，未认真组织实施本公司安全管理制度和操作规程，在制度落实方面存在缺失；未认真组织本公司的安全教育培训，未及时消除生产安全事故隐患，对驾驶员安全管理缺乏实效性，隐患排查整改不到位。违反了《安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项①、第二十六条第一款④、第二十五条二、五、六、七项③之规定，应对此事故发生负主要管理责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项⑦规定进行行政处罚。

4. 庄宝*，吉水县****有限公司安全管理人员。安全管理资格证过期失效，未认真履行安全生产管理职责，未认真执行安全生产规章制度、操作规程，未认真实施本公司的安全教育培训，未认真排查及消除安全隐患，对驾驶员动态管理缺乏实效性，违反了《安全生产法》第二十五条第一、二、五、七项③、第二十六条第一款④之规定，应对此事故

_____

⑤《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⑥《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。--- ---

⑦《安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑧《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑨《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

发生负重要管理责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条⑧规定进行行政处罚。

5. 郭小*不承担此事故责任。

七、事故防范和整改措施建议

为认真吸取本次事故教训，进一步强化交通安全管理，认真抓好企业安全生产主体责任和相关部门监管责任的落实，严防此类事故的发生，提出以下整改建议:

1. 吉水县****有限公司要认真吸取此次事故教训。一是要加强安全管理和安全教育培训，尤其是要加强驾驶员安全驾驶、文明驾驶教育培训；二是要认真排查安全隐患，对所属车辆进行全面检查维修；三是要加大对违法违规驾驶

员的惩处力度；四是要及时取得主要负责人及安全管理人员资格证。

2. 各乡镇及有关部门要重视加强交通安全的宣传教育。县公安交通管理部门、交通运输管理部门及乡、村、社区要密切配合、通力协作，通过广播、电视、短信、微信等形式，多渠道加大《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规的宣传教育力度，用事故案例警示人、教育人，努力营造良好的道路交通安全环境。

3. 县公安交通管理部门、交通运输管理部门要加强对运输公司的安全管理。一是要加大道路交通安全违法处罚力度，尤其要对习惯性违法违章、屡教不改的交通违法行为加大处罚和惩戒力度，让其牢固树立违法违章就是事故的意识；二是要对运输公司安全管理人员取证情况进行全面检查，对未取得资质的安全管理人员督促培训考核取得管理资质；三是加强对驾驶员的安全教育培训力度，提高其安全驾驶、文明驾驶意识；四是加强路面巡查，加大对货车、客车、校车、危化品等重点车辆的检查力度，

严厉打击和整治各类交通违法行为，切实规范道路运输秩序，有效防范道路交通事故的发生。

兴国模范大道“9·24”一般生产

经营性道路交通事故调查组

2024年4月23日

Copyright © 兴国县人民政府网　赣ICP备12000697号-1　All Rights Reserved 兴国县各单位电话
主办单位：兴国县人民政府办公室　技术支持： 兴国县政务服务和大数据发展中心 0797-5312805
（建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器）
网站标识码：3607320005　赣公网安备 36073202360737号